

RECURSO CÍVEL Nº 5030742-20.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: JOCILENE MACHADO DA SILVA (AUTOR)

ADVOGADO(A): ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se as partes desta decisão, inclusive para fins de recurso. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa ao juízo de origem. A presente decisão monocrática foi REFERENDADA de forma unânime pelos(as) demais juízes(as) integrantes da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, nos termos do art. 7º, incisos IX e X, §2º c/c §7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 26 de fevereiro de 2025.

5030742-20.2024.4.02.5001

500003609132 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5030742-20.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: JOCILENE MACHADO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DECISÃO REFERENDADA

1. Trata-se de pedido de concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença.

2. A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, com fundamento na perícia judicial realizada, que não identificou incapacidade laboral.

3. A parte recorrente alega que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos autos, que se encontra incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado.

4. A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa ao julgamento do feito:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder o auxílio por incapacidade temporária desde 10/9/2024 com sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente com renda majorada em 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros.

A autora recebeu o auxílio por incapacidade temporária NB 31/649.853.707-1 no período de 1º/3/2023 a 10/9/2024 (evento 8, OUT2).

O perito nomeado pelo juízo, especialista em ortopedia, reportou queixa de dor na coluna vertebral. Diagnosticou transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia. Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de faxineira. Concluiu que não há incapacidade para o trabalho (evento 20).

Conclusão: sem incapacidade atual

- *Justificativa:* Trata-se de parte autora com doença discal degenerativa na coluna lombar. Apesar das queixas de incapacidade e achados nos exames de imagem, ao exame físico pericial, não há repercussão clínica incapacitante no momento para realizar sua função.

Não há sinais de anormalidades neurológicas, mielopatia ou radiculopatia, sugerindo que achados radiológicos são degenerativos, não gerando repercussão clínica significativa.

- Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário? NÃO

- Caso não haja incapacidade atual, o(a) examinado(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza? NÃO

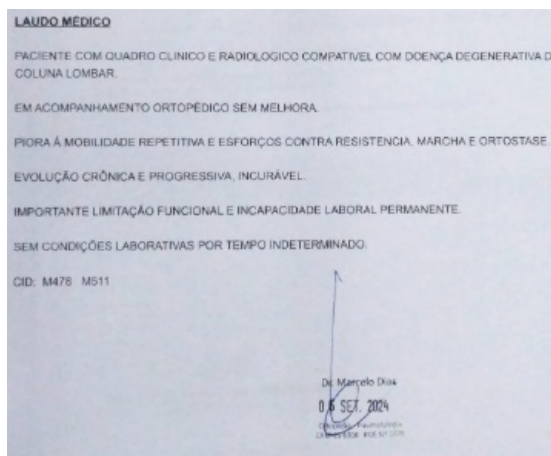
A autora impugnou o laudo pericial (evento 26). Alegou que:

Impugna-se laudo pericial, que contraria demais provas dos autos dando conta que persiste/agravaram motivos que levaram a concessão do benefício indevidamente cessado, vide:

ev2 SENT3 FLS. 2 : O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou hipertensão essencial (primária), dor lombar baixa, obesidade, efeitos adversos de outras drogas e medicamentos e as não especificadas e doença aterosclerótica do coração. afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de faxineira. Atestou limitação para subir escadas, carregar peso e agachar. Concluiu que há incapacidade temporária para o trabalho (evento 24)."

ev1 LAUDO6: 06/09/2024 – PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO E RADIOLOGICO COMPATIVEL COM DOENÇA DEGENERATIVA DE COLUNA LOMBAR. EM ACOMPANHAMENTO ORTOPÉDICO SEM MELHORA. PIORA À MOBILIDADE REPETITIVA E ESFORÇOS CONTRA RESISTENCIA, MARCHA E ORTOSTASE. EVOLUÇÃO CRÔNICA E PROGRESSIVA, INCURÁVEL. IMPORTANTE LIMITAÇÃO FUNCIONAL E INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. SEM CONDIÇÕES LABORATIVAS POR TEMPO INDETERMINADO. CID M478 / M511

O laudo médico datado de 6/9/2024 atestou incapacidade por tempo indeterminado (evento 1, LAUDO6).



Em contrapartida, a autora não exibiu laudo médico posterior à cessação do benefício, em 10/9/2024, para subsidiar a alegação de persistência da incapacidade para o trabalho.

O resultado da perícia judicial antiga não vincula a conclusão da perícia judicial atual, até porque o quadro clínico e a aptidão laboral são dinâmicos, alteram-se com o tempo, ainda que a primeira perícia tenha opinado pelo caráter definitivo da restrição funcional. O que importa é que, atualmente, o perito não confirmou inaptidão para o trabalho.

Para ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não basta ao segurado comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado que a doença tenha causado alterações que impeçam o desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação. Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por incapacidade (seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da incapacidade para o trabalho.

A autora não tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por invalidez previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, porque essa vantagem só pode ser deferida aos beneficiários de aposentadoria por invalidez.

Na petição inicial, a autora descreveu a redução da capacidade laborativa, mas não descreveu nexo de causalidade com acidente.

De acordo com o art. 30, parágrafo único, do Decreto nº 3.048/99, "entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda, ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa".

De acordo com a tese fixada no Tema representativo de controvérsia nº 269 da Turma Nacional de Uniformização, "O conceito de acidente de qualquer natureza, para os fins do art. 86 da Lei 8.213/91 (auxílio-acidente), consiste em evento súbito e de origem traumática, por exposição a agentes exógenos físicos, químicos ou biológicos, ressalvados os casos de acidente do trabalho típicos ou por equiparação, caracterizados na forma dos arts. 19 a 21 da Lei 8.213/91".

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01). Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5. É o relatório. Passo, então, a decidir o presente caso nos termos do art. 7º, incisos IX e X, §2º c/c §7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003).

VOTO

6. De início, de se destacar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da incapacidade, há de prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no **Enunciado nº 08 das Turmas Recursais do Espírito Santo**, restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pelo recorrente (documentos particulares), vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial judicial.

7. Da análise das conclusões do perito médico judicial, não observo discrepância entre as patologias diagnosticadas e aquelas enunciadas nos documentos que acompanharam a petição inicial. Ainda, não há provas de que os especialistas tenham desconsiderado os elementos essenciais para a avaliação do quadro clínico da recorrente. As respostas apresentadas foram suficientes para o esclarecimento da questão técnico-científica controvertida nos autos. Convém esclarecer, que a prova produzida é direcionada ao Juiz, de modo a assegurar os pontos técnicos suficientes para o deslinde da causa. A interpretação jurídica dos elementos produzidos não depende de análise do perito, mas sim do próprio juiz. Assim, uma vez atestada a suficiência da prova produzida para o deslinde da causa, torna-se desnecessária a complementação ou até mesmo a sua substituição, não havendo assim, que se falar em violação ao devido processo legal e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República de 1988).

8. Quanto ao mérito, verifico que os argumentos recursais tratam, em essência da incapacidade alegada pela parte autora, reiterando os argumentos lançados na sua peça inicial. A sentença ora atacada combateu todos os pontos de irrisignação da parte autora, de forma detalhada e em conformidade com os parâmetros adotados por essa Turma Recursal, adotando o laudo pericial, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

9. Destaco, por oportuno, as conclusões apresentadas no laudo pericial realizado pelo **médico especialista em ortopedia**:

À ectoscopia da coluna vertebral, apresenta alinhamento da coluna sem evidência de assimetrias ou aumento das curvaturas primárias e secundárias significativas (não há cifoses, lordoses ou escoliose significativa). Giba dorsal aumentada pela obesidade.

Ao exame da coluna lombar, não há atrofia, hipotrofia, alteração de tônus, forças ou reflexos nos membros inferiores que sugiram gravidade de doença (é importante a avaliação de tais alterações nos membros inferiores pois os nervos lombares inervam os membros inferiores). Não há sinais de radiculopatia lombar (lasegue e bechterew negativos). O arco de movimento da coluna lombar é funcional. Não há evidência de espasmos da musculatura paravertebral.

(...)

Conclusão: sem incapacidade atual

- Justificativa: Trata-se de parte autora com doença discal degenerativa na coluna lombar, Apesar das queixas de incapacidade e achados nos exames de imagem, ao exame físico pericial, não há repercussão clínica incapacitante no momento para realizar sua função. Não há sinais de anormalidades neurológicas, mielopatia ou radiculopatia, sugerindo que achados radiológicos são degenerativos, não gerando repercussão clínica significativa.

- Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário? NÃO

10. Como se observa, a perícia judicial do Evento 20 concluiu que a autora, embora fosse portadora de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, **não estava incapacitada para o seu trabalho habitual como faxineira**. Destacou o perito que, apesar do histórico de saúde da autora, não existem limitações funcionais ou sinais de agudização.

11. O Expert que atuou nesse feito atestou, de forma conclusiva, que a parte autora **não possui incapacidade laborativa**. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende registrar a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da moléstia.

12. Ressalta-se que o documento médico apresentado, na inicial, também não é suficiente para sinalizar o alegado estado incapacitante. O documento do Evento 1, LAUDO6, se limita a relatar tratamento e diagnóstico da autora, sem destacar as limitações funcionais decorrentes da patologia em questão.

13. Destaco que apenas a existência de patologia não aduz a existência de incapacidade laboral. Detalho que para fins de preenchimento do requisito a doença deve se apresentar em gravidade tal que obste a parte da realização de suas atividades laborais habituais e nesse caso não foi comprovada a incapacidade laboral da parte autora.

14. Por fim, nos termos da Súmula n. 77 da TNU, o magistrado não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do requerente quando não reconhecida a incapacidade para o exercício de sua atividade habitual.

15. Diante do exposto, VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condene o recorrente vencido ao pagamento de custas e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se as partes desta decisão, inclusive para fins de recurso. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa ao juízo de origem. A presente decisão monocrática foi REFERENDADA de forma unânime pelos(as) demais juízes(as) integrantes da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, nos termos do art. 7º, incisos IX e X, §2º c/c §7º do art. 32 do Regimento Interno destas Turmas Recursais (TRF2-RSP-2019/00003).